

1037299-63.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Liliane Keyko Hioki

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 6ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

6ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1037299-63.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1037299-63.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Cortidora Brasitania Ltda

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliane Keyko Hioki

Vistos.

Trata-se de ação anulatória promovida por CORTIDORA BRASITANIA LTDA - EM LIQUIDAÇÃO, devidamente qualificada em face da FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO. Disse que consta como proprietária do veículo HONDA ACCORD LX, placa DKC 8203, ano 2005, Renavam nº 00852516495 e que após envolver-se em acidente de trânsito no ano de 2016, com perda de grande monta, a seguradora Porto Seguro se recusou a pagar a indenização em razão de restrições incidentes sobre o bem (ações trabalhistas e outras ações judiciais), o que impede a regularização e baixa do veículo junto ao Detran. Disse que desde o acidente o veículo (11/01/2016) não se encontra em sua posse e sim com a Seguradora; ainda assim constam débitos de IPVA em seu nome (exercício de 2016 e seguintes). Pretende, assim, a anulação dos débitos de IPVA e baixa definitiva do veículo. Juntou documentos.

Emenda a fls. 74/77 retificando o valor da causa e o período discutido para constar somente os débitos de 2018 a 2021. Incluiu PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS no pólo passivo da ação.

Tutela de urgência indeferida a fls. 85/86.

Citada, a FESP apresentou contestação (fls. 95/109) e pediu a improcedência. Disse que a autora não comunicou a perda da posse e sustentou a legitimidade do

protesto.

Houve réplica.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contestação (fls. 133/144) e em preliminar sustentou sua ilegitimidade passiva. No mérito, disse sobre a abrangência do contrato firmado e sobre a impossibilidade de sub-rogação na propriedade do veículo.

Réplica a fls. 280/283.

Intimadas, a requerida Porto Seguro concordou com o julgamento antecipado (fls. 293/295); nesse sentido também o autor (fls. 296). A FESP e o Detran não se manifestaram (fl. 297).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Julgo o feito nos termos do artigo 355, I do CPC porque a questão debatida dispensa a produção de outras provas.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Porto Seguro, uma vez que o autor sustenta que a posse do veículo, em relação aos quais discute-se a incidência dos IPVAs, encontra-se com ela, seguradora. Assim, embora o pedido final vise a anulação dos débitos e a baixa do veículo do nome da autora, pertinente, sua manutenção no pólo passivo da ação.

Ao mérito.

O art. 11 da Lei nº 6.606/89 e art. 14 da Lei nº 13.296/08 determinam:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

Todavia, embora realmente essa situação seja hipótese legal de dispensa e o autor tenha demonstrado a ocorrência do acidente, com indicativo de danos de grande monta (fls. 26), é certo que não comprovou a perda da posse ou que o veículo encontra-se em posse da seguradora. A bem de ver os e-mails carreados (fls. 49 em especial) indicam que a seguradora sequer chegou a se sub-rogar nos direitos relativos ao veículo, uma vez que constavam bloqueios judiciais que impediam a transferência da propriedade mesmo após o acidente.

Tampouco há indicativo de que houve comunicação do sinistro com perda da posse ao órgão fazendário.

Assim, não há como se declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo porque não demonstrada a perda da posse do bem.

O pedido de baixa junto ao Detran também não pode ser acolhido vez que pendem diversos bloqueios judiciais sobre o bem, inclusive com impedimento à transferência da propriedade (fls. 65/66).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o o feito com

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência o autor arcará com o pagamento das custas e das despesas processuais, fixados os honorários no percentual mínimo previsto no §3º, do artigo 85, do CPC, observando-se o valor atualizado da causa, em consonância ao inciso III, do §4º, do artigo retro referido.

P.R.I.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA